

시 정 사 항

1. 제 목 : 인지세 납부 관리업무 부적정

2. 관계기관 : A

3. 내 용 : 우리공단 Z 및 각 기관에서는 인지세법에서 정하는 바에 따라 재산에 관한 권리 등의 창설·이전 또는 변경에 관한 계약서나 이를 증명하는 그밖의 문서를 작성할 때에는 인지세를 납부하고 있습니다.

「인지세법」 제3조(과세문서 및 세액) 및 제8조(납부)에 의하면 인지세는 과세문서에 「수입인지에 관한 법률」 제2조제1항에 따른 전자수입인지(이하 “전자수입인지”라 한다)를 첨부하여 납부한다. 다만, 대통령령으로 정하는 바에 따라 인지세액에 해당하는 금액을 납부하고 과세문서에 인지세를 납부한 사실을 표시함으로써 전자수입인지를 첨부하도록 규정하고 있습니다.

또한, 「국세기본법」 제47조의4(납부불성실·환급불성실가산세)에 따르면 인지세의 납부를 하지 아니하거나 과소납부한 경우에는 납부하지 아니한 세액 또는 과소납부분(납부하여야 할 금액에 미달한 금액을 말한다.) 세액의 100분의 300에 상당하는 금액을 가산세로 부담하도록 정하고 있습니다.

따라서, 계약담당자는 인지세법에서 정한 과세대상 문서 작성 시 인지세 납부가 누락되지 않도록 관리하여야 하고, 「인지세법」 제10조(소인)에 따라 전자수입인지를 첨부하는 경우 「수입인지에 관한 법률」 제3조제2항에 따른 전자수입인지업무대행기관이 제공하는 정보통신망(전자수입인지를 판매하는 인터넷 사이트를 말한다)에 전자수입인지를 사용하였음을 입력하는 방식으로 소인(消印)하여야 합니다.

그런데, A의 계약체결 현황을 확인한 결과, [표 1]과 같이 2015년 나라사랑원격교육위탁운영용역 등 10건에 대하여 인지세 460,000원을 납부하지 않은 사실이 있습니다.

[표 1] 인지 미 첨부 계약목록

계약일자	계약건명	계약금액	인지세액	비고
20150316	2015년 나라사랑원격교육위탁운영용역	??,000,000	70,000	
20150401	2015년 교육과정안내책자등인쇄물용역	??,542,000	40,000	
20150429	2015년 현장견학차량임차용역	??,000,000	40,000	
20151029	2015년 하반기나라사랑원격교육위탁운영용역	??,475,000	20,000	
20151203	2015년 현장견학차량임차용역연장계약	??,000,000	40,000	
20160215	W코로케이션서비스이용	??,850,000	20,000	
20160229	2016년 나라사랑원격연수교육위탁운영용역	???,900,000	150,000	
20160229	2016년 현장견학차량임차용역	??,740,230	40,000	
20160430	2016년 교육과정안내책자등인쇄물용역	??,510,000	20,000	
20160808	노후화로 인한 파손변압기(전등전 열용)교체용역	??,500,000	20,000	
계			460,000	

4. 조치할 사항

○ A장은

- 미납한 인지세 460,000원은 관련자 책임 하에 회수·납부하시기 바랍니다.

○ ■4는

- 향후 동일사례 재발방지를 위하여 관련자에 대해서는 「주의」 조치하시기 바랍니다.(퇴직자 조치생략, 주의)

5. 관련자

소 속	직 급	성 명	담당업무	관리기간	현근무처	비 고
A	사무직5급	□8	■7	'13.1.21~15.6.30	▲4	
	사무직4급	□6	■5	'13.8.12~15.6.30	퇴 직	
	사무직5급	□9	■7	'15.7.1~16.1.24	▲4	
	사무직4급	□7	■5	'15.7.1~현재	좌 동	